

Општествено - оптималното ниво на ко-детерминација на работната сила и Европската директива за работнички совети

Апстракт

Во минатото, интересите на вработените и нивното влијание, главно беше презентирано преку синдикати и колективно преговарање (економска регулација). Општествено - оптималното ниво на ко-детерминација може да биде забрането од постоењето на високи фиксни трошоци во воспоставувањето на работнички совети. Сигурноста на работното место може да го разреши проблемот на погрешен избор и да ја подигне економската ефикасност т.е. работникот или агентот ќе работи ефикасно или општествено оптимално. Ко-детерминацијата го засилува доброто функционирање на општествената демократија. Неодамнешните студии откриваат дека консултациите и партиципирањето ја зголемуваат иновативноста на компанијата. Американскиот и европскиот пристап кон вработеноста се различни под common и civil law, и се разликуваат во многу. Американското вработување по волја е либерален индивидуалистички модел, laissez-faire пристапот, и која и да било регулација се смета дека значи намалување на општественото богатство. ЕУ моделот на задолжителни права го бара рационалето за своето постоење во претходно спомнатите пазарни неправилности (агент проблемот, hold-up проблемот), предизвикани од асиметричните информации и проблемот на некомплетни договори за вработување, како и присуството на монополи, монополи, коишто ја намалуваат мобилноста на вработените. Хармонизираните односи меѓу 'социјалните партнери' –трудот и менаџментот се целта на оваа европската директива за работнички совети. Европското право продолжува да се фокусира на интересот врз работниците и интересот на акционерите.

Клучни зборови: Асиметрични информации, европски модел, работнички совети, ко-детерминација, Европска директива на работнички совети

Abstract

In the past employee interest and influence have been presented mainly through trade unions and collective bargaining (economic regulation). Socially optimal levels of co-determination may be prevented by the existence of high fixed costs of establishing councils. Job security can resolve the adverse selection

¹ Авторот е магистер по економски науки од Стафордшир универзитетот, Велика Британија.

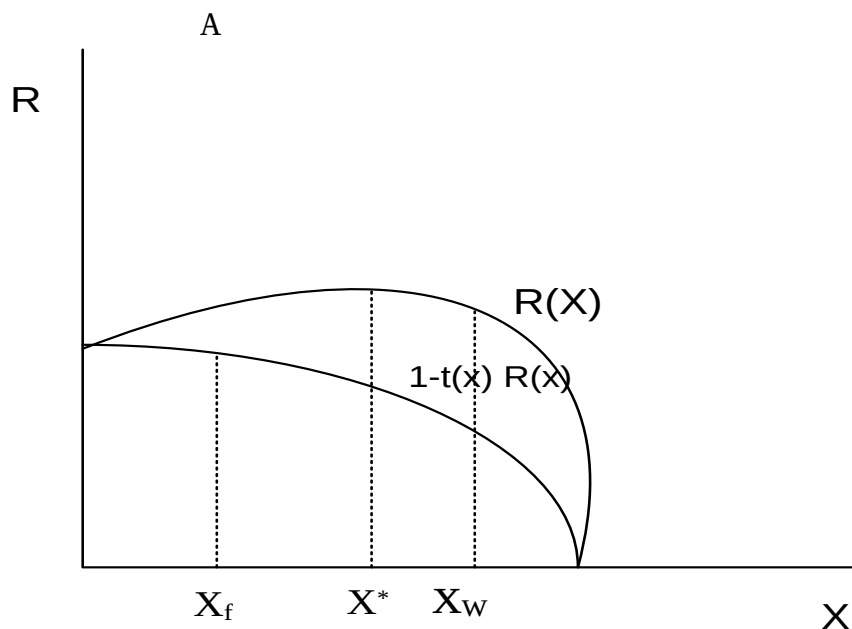
problem and raise economic efficiency i.e. worker or agent will work efficiently or *socially optimal*. Co-determination reinforces well functioning social democracy, recent studies discover that consultation and participation increase than innovativeness of the company. The US and EU approach to employment are different under common and civil law, that differ in many ways. The US employment –at- will is liberal individualist model, laissez-faire approach and any regulation is considered to be potentially welfare reducing. And mandatory employment rights model; EU model that seeks it's rationale in the previously mentioned market failures (agency problems, hold-up problems) caused by asymmetric information and incomplete employment contracts, and the presence of monopolies, monopsonies that reduce workers mobility. Harmonious relations between” social partners” – labor and management are the aim of the European Work Council directive. European law continues to focus on workers and shareholders interest.

Key words: Asymmetric informations, European model, Employee councils, Co-determination, European Work Council Directive

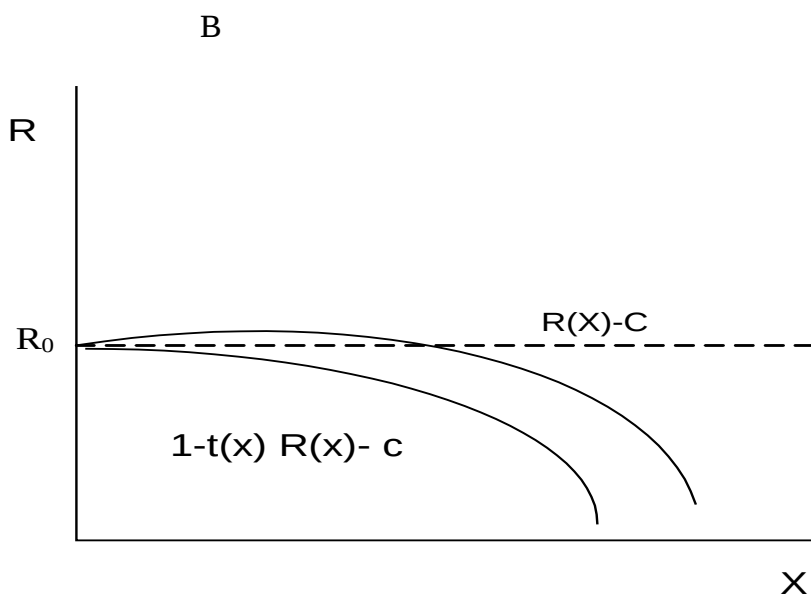
1. Истражување по прашањето дали организацијата доброволно ќе понуди општествено оптимално ниво на ко-детерминација на нејзината работна сила

Во минатото, интересите и влијанието на вработените беше претставено преку синдикатите и колективното преговарање (економската регулација). Воведувањето на европскиот модел, претставува статутарна поддршка на вработените за информативно консултирање, и заедничко одлучување преку волонтерски работнички совети ⁽²⁾ (работната регулација) , со покренување прашања за тоа што треба да биде цел , досег и форма на пристап на вработените и нивно влијание врз донесувањето одлуки во фирмата. Фрееман и Лазеар (1995) предлагаат дека ниту работниците ниту работодавачите имаат поттик волонтерски да создадат работнички совети. Дистрибутивниот ефект води кон тоа работниците да бараат поголем степен на ополномоштување од она што е општествено оптимално. Општествено оптималното ниво на ко-детерминација може да не се воспостави поради постоењето на високи фиксни трошоци за воспоставување на работничките совети. Тоа е претсавено на наредните фигури 1 и 2, кадешто фирмата А има слаб совет; фирмата В нема совет.

² Работодавниот акт од 1952 и 1972 за работничките совети во приватниот сектор и Актот за презентирање на персоналот од 1974 го проширија ова во јавниот сектор.



Фигура 1 . А фирмата воспоставува слаб совет, X^* е општествен оптимум што го максимизира заедничкиот вишок, работниците ќе изберат X_w , за кратко променувајќи ја каматата на капиталот.



Фигура 2 В Фирмата не воспоставува совет; тука C означува фиксни трошоци на работните совети- време и подготовка на изборите. Како што Фитз Рој и Крафт (2005) го покажуваат позитивниот ефект на ко-детерминацијата на продуктивноста,задоволството за работа и ефикасноста. Во наредната Табела 1 е прикажан ефектот на ко-детерминацијата, а во Табела 2 е прикажан ефектот на ко-детерминацијата на продуктивноста на фирмата.

Табела 1 Ко-детерминирани , не ко-детерминирани, и ко-детерминирани од трета страна, фирми

Дескриптивна статистика 1972-1976 и 1981-1985			
Variable	Ко-детерминирани фирми (N=65)	Трета страна ко-детерминирани фирми (N=61)	Не ко-детерминирани фирми (N=53)
1972-1976 COD =1 ако вработеноста е > 2000	1	0	0
LABOUR Број на вработени	17586 (26926)	1137 (547)	321 (126)
Capital Вкупни залихи на капитал во TDM (и/јадници германски марки)	1320188 (2187755)	65906 (40753)	16949 (12092)
MAT Материјален инпут во TDM	963477 (1631943)	46217 (51503)	14674 (10618)
SALES Вкупен обем во TDM	1879424 (3096734)	95906 (64853)	28248 (16677)
OVER Просечен број на прекувремени работници по вработен на ниво на индустрија	2.30 (0.94)	2.44 (1.03)	2.57 (1.20)
CONC Процентуален дел од пазарот на шесте најголеми фирми	33.58 (18.88)	22.80 (15.06)	21.65 (16.72)
IMP (Вредноста на увезените добра /вкупно производство)	0.17 (0.11)	0.19 (0.12)	0.22 (0.17)
EXP(Вредноста на извезените добра според обемот на вкупни продажби)	0.33 (0.10)	0.30 (0.06)	0.30 (0.12)
1981-1985 COD =1 ако вработеноста е > 2000	1	0	0
LABOUR Број на вработени	18918 (37834)	1100 (450)	315 (117)
Capital Вкупни залихи на капитал во TDM (И/јадници германски марки)	2246018 (3865700)	117990 (89117)	28904 (22076)
MAT материјален инпут во TDM	2082503 (3862749)	90468 (98639)	30746 (43039)
SALES Вкупен обем во TDM	3729622 (6706128)	175726 (130640)	53270 (48942)
OVER Просечен број на прекувремени работници по вработен на ниво на индустрија	1.43 (0.59)	1.57 (0.63)	1.71 (0.79)
CONC Процентуален дел од пазарот на шесте најголеми фирми	33.43 (18.65)	23.55 (15.37)	23.30 (16.95)
IMP (вредноста на увезените добра /вкупно производство)	0.25 (0.16)	0.28 (0.19)	0.34 (0.22)
EXP(вредноста на извезените добра според обемот на вкупни продажби)	0.44 (0.17)	0.42 (0.18)	0.42 (0.18)
Средни вредности (стандардната девијација во заградите)			

Табела 2 . Коб-Даглас производна функција

Cobb-Douglass Production function		
	<i>Hausmann Taylor</i> 1972-76 1981-85	<i>Random effects</i> 1972-76 1981-85
<i>Period variable</i>		
Constant variable	3.17 (11.12)	2.51 (20.42)
COD	0.24 (4.06)	0.005 (0.22)
COD 80	0.06 (3.48)	0.04 (2.84)
lnN	0.27 (6.49)	0.29 (14.11)
lnK	0.27 (5.82)	0.27 (8.12)
lnMAT	0.32 (5.51)	0.37 (8.48)
IMP	-0.13 (-1.15)	-0.21 (-2.33)
EXP	0.20 (2.54)	0.25 (3.25)
OVER	-0.0003 (-0.03)	0.006 (0.51)
CONC	-0.0003 (-0.10)	0.0001 (0.06)
R^2		0.998
chi-square(p-value)	4.17 (0.999)	
Hausman test on Hausman–Taylor–RE versus Within Estimation of all time- varying variables		
Notes:t-values (respectively probability value for the chi^2 statistic) in brackets, n=1630, 179 firms,time dummies not reported.		

Табела 2 покажува дека знакот на варијабилата за ко-детерминација е позитивен и статистички сигнификантен и дека и неговото влијание на продуктивноста и ефикасноста е сигнификантно. Информацијата е основниот ресурс во одлучувањето (Госпел, Вилман 2004). Информациите меѓу вработениот и работодавецот се асиметрични. Општествната корист на работниците и работодавачите од добра информација се состои во тоа што таа ја максимизира корисноста. Очекуваната корисност на работниците кои работат независно од тоа дали фирмата е во добра или лоша состојба е дадена како ⁽³⁾

$$EU_N = pU_N + (1-p)U_0$$

Алтернативно, ако работниците се индиферентни меѓу N и F, p* веројатност е дефинирано како

$$p^* = (U_F - U_0) / (U_N - U_0)$$

Лежи меѓу 0 и 1 бидејќи $U_0 < U_F < U_N$.

Но работничките совети се доделени права за делење на работничкиот вишок, работните услови , нивото на вработеноста. На долг рок ова ја зголемува сигурноста на работа. Сигурноста на работа е

³ P % од времето кога работниците се во право што работат нормално N и добиваат корисност U_N додека (1-P) % од времето не се во право и добиваат корисност U_0 .

највредно оценет работен резултат од работниците според студијата на Кларк (2005). Сигурноста на работното место ја зголемува ефикасноста т.е. работникот ќе работи ефикасно или *опитествено оптимално* (Акерлоф, 1976). Ова го намалува опортунистичкото или *дисфункционално однесување*. Резултатот од емпириската студија (Бауер, Т, 2004) покажа дека можноста да се учествува во одлучувањето, а комуникацијата со соработниците има позитивно влијание врз благосостојбата на вработените. Консултацијата на вработените е законско барање, комуникацијата преку заеднички консултативни или работни комитети во просек се зголемува (нагорна и надолна комуникација). (Види Табела 3). Геари разликува меѓу *консултативно* учество нагорна комуникација и *делегативно* учество т.е. учество дизајнирано во работата на луѓето. Потпирајќи се на принципите претставени од новата институционална економија односите на долг рок меѓу работодавачот и вработените се од голема важност за постоењето на фирмата и нејзината стабилност (Мизрахи, Схломо, 2002). Економските студии покажуваат дека економската корист е поголема ако е поголемо учеството, каде што е поголемо финансиското учество преку поделбата на профитот и сопственичките права (Хоџсон, Џонс, 1989).

Табела 3 Промените во комуникацијата преку репрезентативните тела во претходните години

Земја	Зголемена	Иста	Намалена	Не се користи
UK	25.3	42.0	4.6	28.1
France	15.3	75.9	5.1	3.6
Germany	17.1	67.9	6.5	8.5
Sweden	22.6	63.3	7.3	6.7
Spain	28.8	56.9	2.6	11.8
Denmark	37.0	46.3	4.2	12.5
Netherlands	35.0	49.9	6.9	8.2
Italy	24.3	57.0	9.3	9.3
Norway	5.4	32.3	58.6	3.8
Switzerland	17.8	34.9	3.6	43.6
Turkey	11.9	41.5	5.1	41.5
Finland	34.7	57.3	5.2	2.8
Greece	10.6	47.5	2.1	39.7
Austria	19.4	66.0	7.8	6.7
Belgium	18.8	54.6	8.3	18.3
Australia	9.4	37.7	9.4	43.5
New Zealand	14.4	46.4	3.2	36.0
USA	11.4	30.6	2.3	55.7
Canada	20.2	47.8	3.9	28.2
Slovakia	15.7	42.7	2.0	39.6

Извор: *Cranet data* (2004)

2. Истражување на разликите во пристапот меѓу Северно - американското и европското работничко право и последиците за американска организација којашто мора да се усогласи со Европската директива за работнички совети

Пристапот кон вработувањето е различен по *common law* и *civil law*, и се разликува по многу начини. Американскиот модел на вработеност е либерален индивидуалистички модел, и според *laissez-faire* пристапот кон секој вид на регулација се смета дека е потенцијално ја намалува благосостојбата на вработените (Аднет, Харди, 2005). Европскиот модел, пак, од друга страна, рационалноста за своето постоење го бара во претходно спомнатите недостатоци на пазарот (проблемите на агентот, *hold up* проблемот), причинети од асиметрични информации и некомплетни работни договори, и присуството на монополи и монополисти кои ја намалуваат мобилноста на работниците. Изворите на правото се различни во US/UK. Главно тоа е легислативата и студиите на случај, додека во EU постојат одлуки за меѓународни договори, директиви и регулација која го регулира трудовото право на земјите членки. Во *common law* делот од договорот за вработување што се однесува на индивидуалното преговарање меѓу работодавецот и вработениот е основата на работниот однос (Осман, Крис, 2001). *Civil law* јурисдикциите се понекогаш различни, и работните односи се регулирани со трудовиот код (Франција) или колективните договори, што спротивно на пазарно ориентираниот US модел, се создава нео-корпоративски европски социјален модел којшто воспоставува различни стабилни работнички права. Според *common law* работникот може да биде отпуштен од работа без причина и нема заштита од тоа (Робинсон, Фокс, 1985). Во EU сите земји членки имаат право да понудат заштита ако отпуштањето е нефер. Некои сугерираат дека дерегулаторните притисоци се неизбежни на пазарот на трудот, и ги рефлектираат промените во индустриската организација, воведувајќи послободна организација и дуализам, меѓу заштитените мултивешти работници и периферните работници по договор во ерата на пост-Фордовската флексибилност (Рходес, 2002). Во Европа „директивите се легислативни инструменти коишто бараат државите членки да ги преведат во своето национално право (Луис, Сарџант, 2000). Европската директива за работни совети (EWC)⁴ го инкарнира европскиот модел во репрезентацијата која ги опфаќа транснационалните компании коишто работат во EU. Основно барање на директивата е барањето за воспоставување процедура за информирање и консултирање на работниците и фирмата (Хоглер, 1996). Социјалниот договор беше сметан како важен за заштитата на работничките права

⁴ COUNCIL DIRECTIVE 94/45/EC од 22 септември 1994 за воспоставувањето на европските работнички совети е процедура за обемот на заедницата и обемот на групи на заедницата како и информирање и консултирање на вработените.

(Teague, 1993). Централна на оваа филозофија е темата на партнерство, којашто е насочена да ги зголеми заложбата на вработените, основата на Германскиот акт за ко-детерминација (1976), (Морлеу, Гуинигле, Колингс, 2006). Демократијата на работното место е во согласност со Лисабонската стратегија (2000) и социјалната агенда за воспоставување интеракција меѓу економската вработеност и општествената полиса. Европското право продолжува да се фокусира врз интересите на работниците и акционерите.

Референци

1. Adnett, N and Hardy S. (2005) *The European Social Model: Modernization or evolution?*, Cheltenham : Edward Elgar , Chapter 3 & 8
2. Adnett, Nick, 2008, Lecture Notes, Personnel Economics, Staffordshire University
3. Brewster Chris, Sparrow Paul, Vernon Guy (2007) *International Human Resource Management*, 2nd edition, Chartered institute of Personnel and development.
4. Bauer T. (2004) *High Performance Workplace Practices and Job Satisfaction : Evidence from Europe* ,IZA Discussion Paper No.1265. (available at IZA, SSRN)
5. COUNCIL DIRECTIVE 94/45/EC of 22 September 1994 on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting employees
6. Clark A.(2005) Your Money or Your Life: Changing job quality in OECD countries , *British Journal of Industrial Relations* 43(3) : 377-400
7. Edwards Paul(2004) *Industrial Relations –Great Britain*; second edition, Blackwell Publishing ;
8. Freeman Richard, and Edward Lazear, “*An Economic Analysis of Works Councils*,” in Joel Rogers and Wolfgang Streeck, eds., *Works Councils: Consultation, Representation, and Cooperation in Industrial Relations* [NBER conference volume], Chicago: University of Chicago Press for the NBER, November 1995
9. Fitz Roy Felix and Kornelius Kraft (2005) *Co-determination, Efficiency and Productivity*, *British Journal of Industrial Relations*
10. Gorton, Gary ,Schmid A.Frank (2004) *CAPITAL, LABOR, AND THE FIRM: A STUDY OF GERMAN CODETERMINATION* ; *Journal of the European Economic Association*
11. Hubler Olaf ; Jirjahn Uwe (2003) *WORKS COUNCILS AND COLLECTIVE BARGAINING IN GERMANY:THE IMPACT ON PRODUCTIVITY AND WAGES*, Vol 50 *Scottish Journal of Political Economy*
12. Hall, Mark (1992), Behind the European work council directive :The Europeans’ Commision’s Legislative ,*British Journal of Industrial Relations*
13. Hardy, Stephen, Upex , Robert(2006) ,*Employment law for Business Students*, SAGE publications Ltd

14. Hogler, R, Raymond (1996) *Worker Participation in the United States and European Union: A comparative Legal Analysis*, Labour Law Journal
15. Lazear, EP, (1995) *Personnel Economics*, The MIT Press
16. Larsen, Holt , Henrik, Mayrhofer , Wolfgang(2006) , *Managing Human Resources in Europe* ,British Library Cataloguing in Publication Data
17. Morley. J . Michael, Gunnigle, Patrick, Collings . G. David(2006) , *Global Industrial Relations*,published by Routledge
18. Mizrahi Shlomo (2002) *Workers' Participation in Decision Making Processes and Firms Stability* British Journal of Industrial Relations
19. Osman, Chris(2001) ,US and EU employment law compared, L&C Publishing Limited., GLOBAL COUNSEL
20. Peccei Ricardo,Bewley Helen, Gospel Howard, Wilman Paul,(2003) *Is it Good to Talk? Information Disclosure and Organisational Performance in the UK Incorporating evidence submitted on the DTI discussion paper 'High Performance Workplaces –Informing and Consulting Employees'* released under 'Future of Trade Unions in Modern Britain
21. Robinson, Robin, Fox M.J.(1985), *Employment at will: A time for Change*, Industrial Management
22. Rhodes, Martin(1992) , The Future of the "Social Dimension": Labour Market Regulation in Post-1992 Europe, volume XXX, Journal of Common Market Studies
23. Salamon Michael (2000) *Industrial Relations*, Theory and Practice , 4th edition, FT Prentice Hall
24. Sadowski Dieter , Junkes Joahim ,Lindenthal Sabine(1999) *Labour Co-Determination and Corporate Governance in Germany: The Economic Impact of Marginal and Symbolic Rights*, Humboldt-Forum on Economics and Management on "Corporate Governance"
25. Sargeant, Malkolm , Lewis, David (2000), *Essentials of Employment Law* ,sixth edition, Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD
26. Schneider/Kingsman(1976) , The German Co-determination act 1976,Published in Germany
27. Teague, Paul (1993), *Between convergence and divergence: Possibilities for European Community System of Labour Market Regulation*, International Labour Review , vol 132